Có vi phạm

Câu 1 : (1,0 đ) Theo anh (chị) thì ông H đã có những vi phạm gì không ?

Tình huống bổ sung.

Trong quá trình xác minh Hội đồng khen thưởng kỷ luật Đoàn luật sư thành phố K còn phát hiện : ông H còn lấy danh nghĩa Văn phòng Luật sư Đ trực tiếp ký hợp đồng với bà P để bảo vệ quyền lợi cho bà trong một vụ kiện chia thừa kế . Ông H đã nhận của bà P số tiền là 50.000 000 đ. Do sau khi nhận tiền xong ông H đã chuyển đi nơi khác khiến bà P không thể liên hệ được, nên bà đã đến yêu cầu Văn phòng luật sư Đ phải tiếp tục công việc nếu không thì phải hoàn trả số tiền này.

Câu 2 (1.5đ) Theo anh (Chị) thì yêu cầu của bà P có được Văn phòng luật sư Đ giải quyết hay không ? Phân tích rõ tại sao? Nếu bà P yêu cầu anh chị tư vấn về cách giải quyết việc này anh (chị) sẽ tư vấn cho bà P thế nào?

Tình huống bổ sung

Quá trình Đoàn Luật sư thành phố K đang giải quyết vụ việc thì ông H có đơn gửi đến Ban Chủ nhiệm Đoàn. Trong đơn ông H đã tố cáo : Khi đến Văn phòng Luật sư Đ, ông được một số người đang tập sự ở Văn phòng này cho biết luật sư M hay đòi hỏi ở khách hàng của mình những món quà ngoài thù lao chi phí đã thỏa thuận (Ví dụ : đòi một khách hàng phải tặng cho một cây cảnh giá trị khoảng 10.000 000 đ nhân dịp tết. Có lần một nữ khách hàng đến nhờ việc ly hôn luật sư M đã nhiều lần rủ người này đi nhà hàng và có lần đi khách sạn) nên ông không tin tưởng ông M . Nay ông M từ chối nhận ông tập sự thì ông cũng yêu cầu Đoàn Luật sư thành phố K phải xử lý với ông M về những việc làm trên?

Câu 3 (1.5 đ) : Theo anh (chị) thì việc làm của ông H đúng hay sai ? Đoàn Luật sư thành phố K sẽ xử lý với luật sư M như thế nào?

Có thể kỷ luật.

Câu 4 (1.0 đ) Với tất cả các tình huống đã nêu trên, theo anh (chị) thì ông H có thể bị xử lý như thế nào ? Nếu có thì tổ chức nào có quyền xử lý và căn cứ để xử lý ?

(Học viên được sử dụng các văn bản pháp luật)

Scanned with CamScanner